

1500064-63.2022.8.26.0551

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Comarca: Araras

Foro: Foro de Araras

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/07/2022

... também disse que o réu afirmou praticar o roubo com arma de fogo.

Não é essencial a apreensão e a perícia da arma de fogo utilizada no roubo para configuração da majorante. Neste sentido, os arestos:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo duplamente majorado - Concurso de pessoas - Arma de fogo

- Preliminar afastada - Não obrigatória a instauração de incidente de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araras

Foro de Araras

Vara Criminal

Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras-SP - cep 13600-970

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500064-63.2022.8.26.0551 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500064-63.2022.8.26.0551

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2026349/2022 - DEL.POL.ARARAS, 22710428 - DEL.POL.ARARAS, 2026349 - DEL.POL.ARARAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Robson Cristiano da Costa

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público em face do acusado ROBSON CRISTIANO DA COSTA, já qualificado, para apurar a prática do delito previsto no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 29 de janeiro de 2022, por volta das 11h00min, na Rua Louis Pasteur, Jardim Universitário, nesta cidade de Araras, o acusado subtraiu para si, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, o aparelho celular, marca Samsung, modelo Galaxy A 10S, avaliado a fls. 25 em R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), de propriedade de Gustavo Garcia.

A denúncia foi recebida no dia 03 de fevereiro de 2022 (fls. 88/89), o acusado foi citado (fls. 103) e apresentou defesa prévia (fls. 112/121).

Durante a instrução foi ouvido as vítimas (fls. 179/180), a testemunha (fls. 181), e interrogado o réu (fls. 182).

Ao final, as partes apresentaram alegações finais (fls. 186/194 e 199/201). O Ministério Público pediu a procedência da ação com a condenação do acusado, nos termos da denúncia. A Defesa por sua vez, pleiteou a aplicação da confissão como atenuante.

É O RELATÓRIO. PASSO A FUNDAMENTAR.

Ausentes preliminares.

No mérito, procede a pretensão punitiva estatal.

A materialidade veio comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05), pelo boletim de ocorrência (fls. 24/26), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 28), pelo auto de avaliação (fls. 29), pelo auto de entrega (fls. 30), além das provas orais colhidas em juízo.

A autoria é certa.

Interrogado, o acusado Edivaldo Rodrigo da Silva informou que na data dos fatos estava sob o efeito da droga e da bebida alcoólica. Contou que ficou sem dinheiro cometeu o roubo para comprar mais drogas. Por fim, disse que usa drogas desde os dezoito anos de idade, e a arma que utilizou para praticar o roubo jogou fora (fls. 182).

A vítima Sarita Ferreira Peixoto informou que saiu para passear com os cachorros e ao retornar para sua residência foi abordada pelo réu. Disse que o réu veio por traz dela, encapuzado e anunciou o assalto, exigindo que entregasse seu celular. Contou que correu em direção a sua casa e gritando por socorro. Afirmou que o réu apontou a arma de fogo e disse que iria atirar se ela não entregasse o celular. Explicou que neste momento seu namorado Gustavo saiu da residência para ajuda-la com aparelho celular em mãos. Disse que o réu ameaçou Gustavo e exigiu que entregasse seu celular. Contou que Gustavo entregou o aparelho celular ao réu que empreendeu fuga com o bem subtraído. Disse que as vítimas foram para a delegacia fazer o boletim de ocorrência, e após duas horas fizeram o reconhecimento do réu na delegacia através de uma cabine. Em juízo a vítima reconheceu o réu como autor do roubo (fls. 180).

A vítima Gustavo Garcia informou que ouviu sua namorada Sarita gritar por ajuda. Disse que ao abrir o portão o réu colocou a arma em seu rosto e exigiu a entrega do celular, sob ameaça de atirar em seu rosto. Contou que entregou o celular ao réu que empreendeu fuga em sua bicicleta. Esclareceu que o celular roubado foi recuperado posteriormente. Disse que ter feito o reconhecimento do réu na delegacia. Esclareceu que o réu admitiu para os policiais ser o autor do roubo. Relatou que o réu estava na posse do celular quando foi abordado e que a ação delitiva foi filmada. Por fim, em juízo a vítima reconheceu o réu como autor do roubo (fls. 179).

O policial militar Lucas Silva Viana informou que na data dos fatos a vítima chegou na base policial e relatou que havia sido roubado e que o agentes subtraiu seu aparelho celular. Disse que conseguiram verificar a localização do celular através do GPS. Contou que se deslocaram até a localização do aparelho e notaram o réu bastante nervoso. Disse que abordaram o réu e ele encontraram o celular. Esclareceu que o réu imediatamente confessou ter praticado o roubo, informando que dispensou a arma do crime em um terreno pelo caminho (fls. 181).

São as provas dos autos.

O réu confessou a autoria do roubo.

Contou que passava por dificuldades financeiras para usar drogas e deliberou praticar o roubo, fazendo uso de réplica de arma de fogo.

Além disso, foi reconhecido pelas vítimas como sendo autor do delito, especialmente em juízo.

As versões narradas pelas vítima Sarita e Gustavo sobre a dinâmica dos fatos foram feitas com riqueza de detalhes e afiguram-se uníssonas, convergentes, coerentes e conexas.

Lembre-se que as palavras das vítimas gozam de especial relevo em delitos patrimoniais, não havendo único indício sequer para se desmerecer o que foi dito por ela, pelo que não há motivo justo para se descartar seus depoimentos.

No mesmo sentido Eduardo Espínola Filho, ao dizer: “quando não há interesse, costuma-se dar muito apreço à imputação da vítima, apontando o autor do crime, que a feria”. (Código de Processo Penal Anotado, ed. Histórica, Rio de Janeiro: Editora Rio, 1980, v. III, p. 59).

Ademais, como diz Eduardo Espínola Filho “seria inconcebível a falsa acusação de um inocente, com o efeito mediato de firmar a impunidade do agente culpado” (Código de Processo Penal Anotado, ed. Histórica, Rio de Janeiro: Editora Rio, 1980, v. III, p. 59).

Além da confissão, palavras das vítimas e reconhecimentos, os policiais militares foram prontos em atenderem a ocorrência e após verificaram a localização do celular através do sinal GPS se dirigiram ao local e lá encontraram o réu que abordado confirmou ter praticado o roubo e foi preso em flagrante na posse da res.

Sobre a validade probatória das falas dos policiais que participaram da prisão do réu, prevalece em nossos Tribunais a posição de que merecem, no mínimo, a mesma credibilidade reservada às demais testemunhas, devendo ser apreciadas à luz do conjunto probatório como um todo.

Efetivamente, “o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos” (STF, HC 73.518-5, Relator: Ministro Celso de Mello, DJU: 18/10/96, p. 39.846).

Pequenas divergências encontradas no cotejo do depoimento prestado pelo policial, sem atingirem o âmago da questão, devem ser desprezadas, posto que podem ser produto do posicionamento de cada qual quando da diligência efetuada e das tarefas de cada um deles naquele momento, além do entrelaçamento de situações diante do elevado número de ocorrências que tais policiais atendem no dia a dia, sem o comprometimento daquilo que narraram.

Lembre-se que o réu foi flagrado em posse do produto do roubo, o que também evidencia a autoria do crime de roubo.

O delito restou consumado. Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo - Artigo 157, caput, do Código Penal - Autoria e materialidade comprovadas - Recurso que busca a desclassificação para furto - Impossibilidade - Grave ameaça caracterizada - Reconhecimento do crime tentado - Impossibilidade - O DELITO DE ROUBO SE CONSUMA COM A DETENÇÃO DA RES PELO AGENTE, AINDA QUE POR BREVE INTERREGNO, SENDO INCABÍVEL ESTENDER A POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA A ESTE DELITO - Condenação acertada e mantida - Pena - Dosimetria - Reprimenda aplicada de forma adequada, considerando os maus antecedentes e reincidência dos réus, além da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal - Regime fechado - Adequado ao caso concreto diante da recidiva e maus antecedentes dos acusados, bem como inviável a substituição das penas corporais por restritivas de direitos - APELOS NÃO PROVIDOS". (TJSP; Apelação Criminal 1501571-11.2021.8.26.0352; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Miguelópolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 04/03/2022; Data de Registro: 04/03/2022)

"APELAÇÃO - ROUBO MAJORADO - Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstrada - Palavras da vítima corroboradas pelo restante do conjunto probatório - Validade - Depoimento do policial que se reveste de fé-pública - Tese de que o delito ocorreu na forma tentada - Descabimento - Prova oral - É PRESCINDÍVEL QUE A RES SAIA DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA OU QUE O AGENTE EXERÇA A POSSE MANSA DAQUELA - Pena e regime bem fixados - Recurso desprovido". (TJSP; Apelação Criminal 1504216-90.2021.8.26.0228; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 28ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/03/2022; Data de Registro: 06/03/2022)

Por fim, embora a arma de fogo não tenha sido apreendida nos autos, as vítimas foram firmes ao narrar que o acusado portava arma de fogo. O Policial militar também disse que o réu afirmou praticar o roubo com arma de fogo.

Não é essencial a apreensão e a perícia da arma de fogo utilizada no roubo para configuração da majorante. Neste sentido, os arestos:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo duplamente majorado - Concurso de pessoas - Arma de fogo - Preliminar afastada - Não obrigatória a instauração de incidente de sanidade mental - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação dos réus - Roubo consumado - Teoria da apprehensio - Prescindível apreensão e perícia da arma de fogo para configuração da majorante do inciso I, do parágrafo 2º-A, do artigo 157 do Código Penal - Penas readequadas - Regime inicial fixado com critério - Impossibilidade de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos - Recursos defensivos parcialmente providos". (TJSP; Apelação Criminal 1500231-83.2021.8.26.0626; Relator (a): Ricardo Sale Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Sebastião - Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/05/2022; Data de Registro: 20/05/2022)

ROUBO. Subtração, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, de motocicleta na via pública. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações do ofendido. Reconhecimento pessoal na polícia e em juízo. Depoimento dos policiais militares que apreenderam a motocicleta em poder do acusado. Negativa isolada da autoria. Suficiência para a procedência da ação penal. PENA. Base fixada acima mínimo legal com fundamento na culpabilidade. Atenuante da menoridade. Causas de aumento do concurso de pessoas e do emprego de arma. Irrelevância da não apreensão da arma de fogo. Elevação de 1/3. Concretização em 5 anos e 4 meses de reclusão, mais 13 dias-multa, no piso. Manutenção do regime intermediário. Desprovimento do apelo defensivo. (TJSP; Apelação Criminal 0012977-54.2012.8.26.0050; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 7ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 11/11/2020)

Assim sendo, demonstrada presença de materialidade e autoria, a condenação é de rigor.

Passo a dosar a pena.

Primeira fase. O réu ostenta maus antecedentes. A par disso, verifica-se possuir condenação definitiva (autos nº 3002105-28.2013.8.26.0038 - fls. 85/87).

Verifica-se também que o cumprimento da pena ocorreu em 22 de junho de 2016 - fls.160/161 e, portanto, superado o prazo depurador de 05 anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração relacionada a este feito, 29 de janeiro de 2022 (art.64, inciso I, do CP). Assim, aumento a reprimenda em 1/6, com base no artigo 59, caput, do Código Penal.

Segunda fase. Ausentes circunstâncias agravantes.

Presente, porém, presente causa atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, em razão da confissão do acusado, sendo assim, diminuo em 1/6 a reprimenda.

Terceira fase: O delito foi cometido com emprego de arma de fogo, conforme já fundamentado. Assim sendo, aumento a pena em 2/3, nos moldes do §2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal.

Regime Inicial de cumprimento de pena. Deverá iniciar o cumprimento da pena de reclusão em regime inicial fechado, justificada pelos maus antecedentes reconhecidos acima (art.33, §3º, do CP).

Pena alternativa. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão da pena, ante os maus antecedentes e quantidade da pena aplicada, não presente, portanto, os requisitos previstos no artigo 44 e no artigo 77, todos do Código Penal.

Progressão antecipada. Deixo de aplicar a regra da progressão antecipada (art. 387, §2º, do CPP), posto depender de requisitos não exclusivamente objetivos, tal qual o bom comportamento carcerário, inviável de aferição neste momento.

Válido aqui consignar entendimento jurisprudencial majoritário: "No que diz respeito à pretendida aplicação da Lei nº 12.736, tal pleito não pode ser atendido, pois a colenda Turma julgadora não possui elementos para fazê-lo, eis que não há informações a respeito do cumprimento da pena" (TJ-SP, Apelação 0016604-05.2011.8.26.0114, 16ª Câmara Criminal, Relator: Desembargador Alberto Mariz de Oliveira, Data de Julgamento: 04/06/2013).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva veiculada na denúncia para CONDENAR o réu ROBSON CRISTIANO DA COSTA, já qualificado nos autos, como incurso no artigo art. 157 c.c.§2º-A, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento de pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 dias-multa, no mínimo legal.

Não poderá apelar em liberdade, eis que presentes os pressupostos e fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, sendo de rigor a manutenção de referida prisão cautelar para garantia da ordem pública. Recomende-se.

Condeno o réu ao pagamento de custas processuais, com base no artigo 804, do Código de Processo Penal, no valor de 100 UFESPs, conforme estabelecido no §9º do artigo 4º da Lei Estadual 11.608/03. Saliente-se que dentre as hipóteses de diferimento ou isenção não está incluída a miserabilidade.

Providencie-se a Serventia as comunicações necessárias. Arbitro os honorários ao defensor dativo no máximo previsto para esta fase processual, expedindo-se a competente certidão.

Intimem-se as vítimas com cópia desta sentença (por mandado ou via postal, juntando-se comprovante nos autos).

Com o trânsito em julgado, lance-se os nomes dos condenados no rol dos culpados, arquivando-se os autos.

P.R.I

Araras, 20 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA